

Processo nº 5001234-56.2024.4.03.6183
NUP: 01032.456789/2024-11
NB: 46/123.456.789-0
DER: 14/02/2022

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move **JOÃO DA SILVA SANTOS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agentes nocivos nos períodos de 06/03/1997 a 31/12/2002 e de 01/01/2003 a 18/11/2010.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade "Juízo 100% Digital", conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

II.4 - Da Decadência

Considerando o fato de ter decorrido mais de 10 (dez) anos a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, decaiu o direito da parte autora de revisar o ato de concessão de seu benefício.

[VERIFICAR: deixar a preliminar de decadência somente quando contabilizar 10 anos da data de ajuizamento até a presente data]

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 06/03/1997 a 31/12/2002 - Agente: Ruído

Período(s):	06/03/1997 a 31/12/2002
Prova apresentada:	PPP de fls. 45/46 do PA (data de emissão: 12/03/2019)
Fundamentos da defesa:	Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP: 1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa. Agentes Nocivos: 1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A). 2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído. 3. A metodologia de avaliação informada não atende à legislação. Para períodos entre 03/12/1998 e 18/11/2003, as aferições de ruído contínuo ou intermitente devem obediência à NR-15.

III.2 - Período de 01/01/2003 a 18/11/2010 - Agente: Calor

Período(s):	01/01/2003 a 18/11/2010
Prova apresentada:	PPP de fls. 45/46 do PA (data de emissão: 12/03/2019)
Fundamentos da defesa:	Agentes Nocivos: 1. A exposição é inferior a 25ºC (patamar mínimo previsto no Anexo 3 da NR-15 com a redação anterior à Portaria SEPRT nº 1.359/2019). 2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, exigível a partir de 14/10/1996 (MP nº 1.523/96 e Tema 208/TNU). 3. As medições devem ser feitas em "IBUTG" (Anexo 3 da NR-15).

IV - OUTROS FUNDAMENTOS

Fica vedada a conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores a 13/11/2019 (Art. 25, §2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c Art. 188-P, §5º, do Decreto nº 3.048/99).

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos;
- c) subsidiariamente, caso reconhecida alguma especialidade, que seja observada a vedação à conversão após 13/11/2019.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 10 de março de 2025.

Procurador Federal